

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1064 -
1065/2535

วัดเตย

นางจำรูญ อยู่แพ กับพวก

นางจำรูญ อยู่แพ ที่ 1 นางอารีรัตน์ อยู่
แพหรือแก้วทอง ที่ 2 จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง, มาตรา 249

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่ง ว่า ฎีกาข้อ 2(1), 3,3(1),3(2) ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ฎีกาข้อ 2(2) เป็นข้อกฎหมาย ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมา โดยชอบใน ศาลอุทธรณ์ ฎีกาข้อ 2(3) ไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาข้อ 2(1),3,3(1),3(2)ไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง ฎีกาข้อ 2(2) จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ในปัญหาข้อนี้แต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกขึ้นพิจารณา พิพากษา และฎีกาข้อ 2(3) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณา เพื่อความสะดวก ให้เรียกจำเลยสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทในกรอบสี่เหลี่ยมจากหลักไม้ (ลม) เป็นแนวเส้นตรงตามรอยหมึกลูกกลิ้งสีน้ำเงินไปยัง หลักเขตที่ดินหมายเลข ก 01789 ลงไปทางทิศใต้จนถึงแนวรอยประสีเขียว-เส้นล่างตามแผนที่พิพาทหมายพ.1 เป็นที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ถอนหลักเขต ที่ดินหมายเลข ณ 8655 หลักเขตที่ดินหมายเลข ณ5227และหลักเขตที่ดินหมายเลขณ 4150 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนอุ้งซ่อมรถ ออกจากที่ดินโจทก์ และที่พิพาทตามแผนที่พิพาทหมาย พ.2 เป็นของโจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ออกจากที่ดินพิพาท ส่วนคำขอที่ หากจำเลยทั้งสองไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลย เสียค่าใช้จ่ายนั้น โจทก์ขอที่จะดำเนินการบังคับคดีไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ จึงให้ยกคำขอส่วนนี้ เสีย ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 104)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีของโจทก์ทั้งสองสำนวนนี้เป็น คดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง โจทก์จึงฎีกา ข้อเท็จจริงตามฎีกาข้อ 2(1),3,3(1) และ 3(2) ได้ สำหรับฎีกา ข้อ 2(2) นั้น จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ส่วนฎีกาข้อ 2(3) นั้นเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค

แรกเช่นกัน จึงให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองเฉพาะข้อ 2(1), 3,3(1) และ 3(2) ให้ศาล
ชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีของโจทก์ทั้งสองสำนวนนี้เป็น คดีฟ้องขอให้
ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งคืนได้ จึงไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง โจทก์จึง
ฎีกา ข้อเท็จจริงตามฎีกาข้อ 2(1),3,3(1) และ 3(2) ได้ สำหรับฎีกา ข้อ 2(2) นั้น
จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ส่วนฎีกาข้อ 2(3) นั้นเป็นฎีกา
ที่ไม่ขัดแย้งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค
แรกเช่นกัน จึงให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองเฉพาะข้อ 2(1), 3,3(1) และ 3(2) ให้ศาล
ชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>